

NOTA DA ASSESSORIA — excluir antes da assinatura. Ato recomendado antes da sentença. Indicar o nome do novo perito (ortopedista) e, se for o caso, deliberar sobre a remuneração do perito anterior (art. 465, § 5º, do CPC).

DECISÃO

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora postula benefício por incapacidade em razão de lombociatalgia e espondilodiscopatia. O perito nomeado (ID 69325170), Dr. André Cipriano Saraiva Gomes, concluiu, no laudo de 10/02/2025 (ID 70533992), que o autor está incapacitado para sua profissão e para qualquer outra atividade, sem possibilidade de recuperação ou reabilitação. Deferida a complementação requerida pelo INSS (ID 85132471), o mesmo perito fixou o início da incapacidade em "1991", afirmou que a lombalgia crônica "reduz capacidade laboral" e que o autor pode ser reabilitado para atividades "administrativo; recepção; vendas; vigilância" (ID 89412053). Vieram os autos conclusos.

1. Da necessidade de nova perícia. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). É o caso dos autos, por duas razões.

Primeiro, as conclusões periciais são contraditórias entre si e com os demais elementos dos autos. O laudo complementar afirma redução da capacidade e possibilidade de reabilitação, ao passo que o laudo original negou ambas; fixa o início da incapacidade em 1991, ano anterior ao início da doença indicado pelo próprio perito (1996) e incompatível com os vínculos de motorista registrados no CNIS até 2019 e em 2022 (IDs 73187503 e 89865608); e nenhum dos dois laudos descreve os achados do exame físico nem indica as razões técnicas da divergência com a perícia administrativa de 28/03/2022 (ID 73187502), como exige o art. 129-A, § 1º, da Lei nº 8.213/1991.

Segundo, o perito subscreveu, em 10/08/2021, o laudo médico particular que instrui a petição inicial e foi apresentado ao INSS, no qual recomendou ao autor repouso laboral por três meses (ID 61684951, p. 2; ID 73187502). O Código de Ética Médica dispõe:

É vedado ao médico:

Art. 93. Ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado.

(art. 93 do Código de Ética Médica — Resolução CFM nº 2.217/2018)

Disponível em: <<https://portal.cfm.org.br/images/PDF/cem2019.pdf>>.

Acesso em: 01/10/2026.

Aos auxiliares da justiça aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição (art. 148, II, do CPC). Ainda que a circunstância não tenha sido arguida pelas partes, ela compromete a confiabilidade da prova técnica, cuja suficiência o juízo deve aferir de ofício (arts. 370 e 480 do CPC).

2. Das providências. Ante o exposto, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e determino a realização de nova perícia médica, que terá por objeto os mesmos fatos e não substituirá a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra (art. 480, §§ 1º e 3º, do CPC). Nomeio perito o(a) Dr(a). «NOME», médico(a) ortopedista, que deverá apresentar o laudo no prazo de 20 (vinte) dias após o exame, respondendo aos quesitos já apresentados pelas partes, aos quesitos do Juízo de ID 66860324 e, fundamentadamente, aos seguintes quesitos complementares:

a) qual a data de início da incapacidade (dia, mês e ano, ainda que estimada), distinta da data de início da doença, e em que dados objetivos ou documentos se apoia; havia incapacidade em 16/07/2021 (DER) e em 28/03/2022 (perícia administrativa)?

b) a atividade de motorista exercida de 10/08/2022 a 03/12/2022 era compatível com o quadro clínico?

c) a incapacidade, se existente, é total ou parcial, temporária ou permanente, e qual o prazo estimado de recuperação?

d) há potencial de reabilitação profissional, considerando a idade, a escolaridade e o histórico laboral do autor? Para quais atividades?

e) o autor necessita da assistência permanente de outra pessoa?

f) quais as razões técnicas de eventual divergência com a perícia administrativa de 28/03/2022 (art. 129-A, § 1º, da Lei nº 8.213/1991)?

Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos (art. 465, § 1º, do CPC). Encaminhem-se ao perito cópias dos laudos anteriores (IDs 70533992 e 89412053), do laudo administrativo (ID 73187502) e dos documentos médicos de ID 61684951. Faculto ao autor, no mesmo prazo, juntar documentos médicos posteriores a 2021, prova da situação de desemprego após a rescisão de 28/11/2019 (termo de rescisão, guias de seguro-desemprego ou registro no órgão próprio) e comprovante de residência atual. Juntado o laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do CPC).

3. Da autuação. A causa de pedir é doença comum, sem alegação de acidente ou de nexo com o trabalho; o benefício requerido na via administrativa é previdenciário (ID

61684953). Retifique-se a autuação, para excluir os assuntos "Auxílio-Doença Acidentário" e "Aposentadoria por Invalidez Acidentária".

Intimem-se. Cumpra-se.

Itaueira-PI, data da assinatura eletrônica.

MÁRIO SOARES DE ALENCAR

Juiz de Direito